

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

2026 *Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo.- Resolución de 19 de mayo de 2026, por la que se aprueba la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Güímar.*

Examinado el expediente tramitado en la Dirección General de Comercio y Consumo para resolver la petición formulada por el Ayuntamiento de Güímar, de modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Comercio y Consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.º) Con fecha 2 de febrero de 2026 (n.º Registro General: 205926/2026), tiene entrada en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos solicitud del Ayuntamiento de Güímar mediante la que se solicita modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones.

2.º) Dado que la documentación presentada no es la establecida por la normativa actual para la tramitación del expediente y, en consecuencia, no figuran los datos básicos esenciales que necesitan los integrantes del Grupo de Trabajo de la Comisión de Precios de Canarias para la elaboración del correspondiente informe que debe ser sometido a aprobación posterior del Pleno de dicha Comisión, mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 24 de febrero de 2026 (Salida-n.º General: 147111/2026, confirmado en destino el 25 de febrero de 2026) se practica reparo al Ayuntamiento de Güímar.

3.º) Con fecha 11 de marzo de 2026 (n.º Registro General: 528167/2026), tiene entrada en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos contestación de la Corporación Local al reparo efectuado mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias, de fecha 24 de febrero de 2026 (Salida-n.º General: 147111/2026, confirmado en destino el 25 de febrero de 2026).

Analizada la documentación, y a la vista de que continúan faltando datos básicos esenciales para la elaboración del informe del Grupo de Trabajo, mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 27 de marzo de 2026 (Salida-n.º General: 254904/2026, confirmado en destino el mismo día) se vuelve a practicar un segundo reparo al Ayuntamiento de Güímar.

4.º) Mediante registros de 7 de abril de 2026 (n.º Registro General: 712806/2026 y 712819/2026) tiene entrada en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos documentación mediante la que se da contestación al segundo reparo practicado mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 27 de marzo de

2026 (Salida-n.º General: 254904/2026, confirmado en destino el mismo día), aportándose finalmente la documentación necesaria requerida.

5.º) El Grupo de Trabajo de la Comisión de Precios de Canarias, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2026, aprobó por unanimidad su correspondiente informe y propuso elevar al Pleno de la Comisión de Precios de Canarias la aprobación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones para su aplicación en el municipio de Güímar, en base al acuerdo plenario adoptado por la Corporación Local con fecha 23 de diciembre de 2025.

6.º) A la vista del informe de referencia, la Comisión de Precios de Canarias, en sesión plenaria celebrada el día 14 de mayo de 2026, acordó, por unanimidad, aprobar la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones en el municipio de Güímar, en base al acuerdo plenario adoptado por la Corporación Local con fecha 23 de diciembre de 2025, que supone un incremento del 20,32% con respecto a las tarifas que se encuentran actualmente en vigor, todo ello sobre la base de las consideraciones reflejadas en el informe del Grupo de Trabajo y en el acta de la sesión del Pleno, que serán debidamente notificados.

Las tarifas que se encuentran actualmente en vigor son las establecidas en la Ordenanza Local de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Güímar, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n.º 6, de 14 de enero de 2019.

Asimismo, la tarifa aplicable al consumo municipal se corresponde con el coste de adquisición del agua en alta previsto en la cláusula 17 del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de concesión formalizado el 29 de noviembre de 2021.

7.º) Con fecha 18 de mayo de 2026, el Director General de Comercio y Consumo emite informe por el que eleva a este Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo propuesta de resolución por la que se aprueba la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones en el municipio de Güímar.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto 64/2000, de 25 de abril, por el que se regula el procedimiento para la implantación y modificación de precios de los bienes y servicios autorizados y comunicados de ámbito autonómico, modificado por Decreto 77/2011, de 24 de marzo.

Segunda.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 3173/1983, de 9 de noviembre, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones y servicios en materia de intervención de precios, y el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento de la liberalización de la actividad económica.

Vistos, además de los preceptos citados, los Decretos territoriales 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias

de las Consejerías, modificado por el Decreto 47/2023, de 17 de julio; el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, así como el artículo 12.d) del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y se crean y se regulan el Consejo Regional de Internacionalización y el Consejo Canario de la Productividad, y teniendo en cuenta el resuelto tercero de la Orden de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de 5 de octubre de 2023, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en los titulares de los Centros Directivos del Departamento (publicada en el BOC n.º 203, de 16.10.2023, fecha a partir de la cual surte efectos, según su resuelto noveno), se delega en la persona titular de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el ámbito competencial atribuido a dicho centro directivo y órganos dependientes, el ejercicio de una serie de competencias, entre las que se encuentran: “i) La resolución de los procedimientos en materia de precios autorizados y comunicados de ámbito autonómico” y “m) La resolución de los recursos potestativos de reposición que, en su caso, puedan interponerse contra los actos dictados en virtud de las delegaciones a que se refieren los apartados anteriores”,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones para su aplicación en el municipio de Güímar, las cuales quedarán establecidas en las cuantías siguientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN BIMESTRAL.

Tarifas según Consumos	Importe en euros	Incremento
a) Consumo Doméstico.		
Mínimo de 10 m ³	12,00 euros	20,36%
De 11 a 30 m ³	1,29 euros/m ³	20,56%
De 31 a 60 m ³	1,86 euros/m ³	20,00%
Mas de 60 m ³	2,83 euros/m ³	20,43%
b) Consumo Industrial.		
Mínimo de 10 m ³	27,99 euros	20,34%
Más de 10 m ³	2,82 euros/m ³	20,51%
c) Consumo Centros Docentes.		
Tarifa única	1,56 euros/m ³	20,00%
d) Consumo Municipal.		
Tarifa única	0,94 euros/m ³	-62,25%
Canon de mantenimiento de contadores.		
a) Doméstico	3,78 euros	20,38%
b) Industrial	5,64 euros	20,26%

Segundo.- Estas tarifas surtirán efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería de Industria, Comercio y

Consumo, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2026.- El Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo (p.d. Orden de 5.10.2023; BOC n.º 203, de 16.10.2023), Felipe Afonso El Jaber.